



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Мінекономіки**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua, сайт: www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб'єкти сфери публічних
закупівель

*Щодо внесення змін до пункту 13 Особливостей
здійснення публічних закупівель*

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України як Уповноважений орган, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, інформує.

Закон України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад.

З 19.10.2022 на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами) (далі – Особливості), яка прийнята на виконання вимог Закону.

Щодо постанови Кабінету Міністрів України № 445 від 06.04.2026 (для Планів стійкості)

З 07.04.2026 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2026 № 445 “Про внесення змін до пункту 13 особливостей



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Шергін Валерій Сергійович**

Сертифікат 04AF212836405D990400000079FF3800319BF000

Дійсний з 14.04.2026 0:00:00 по 13.04.2028 23:59:59

Мінекономіки



3323-04/43055-06 від 06.05.2026

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі – постанова № 445).

Постанова № 445 прийнята на виконання пункту 13 Протоколу № 2 засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст від 14 березня 2026 року.

Указом Президента України від 14.03.2026 № 239/2026 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 03.03.2026 “Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст”. Рішення РНБО спрямоване на комплексне врегулювання питань, пов’язаних зі станом енергетичної безпеки, функціонуванням паливно-енергетичного комплексу держави та захистом критичних об’єктів регіональних систем життєзабезпечення. Його метою є нейтралізація загроз, гарантування національної безпеки в енергетичній сфері, забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року, а також створення належних умов життєдіяльності населення в особливий період.

Реалізація заходів в рамках комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст спрямована на оперативного відновлення пошкодженого обладнання, будівництва та монтажу додаткових об’єктів генерації, когенерації та резервного живлення.

Отже, внесені постановою № 445 зміни до пункту 13 Особливостей, спрямовані на оперативне здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для захисту сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури для реалізації комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст в період дії правового режиму воєнного стану.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2 постанови № 445 закупівлі, розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

Щодо внесення постановою № 445 змін до підпункту 13 пункту 13 Особливостей

Постановою № 445 викладено в новій редакції підпункт 13 пункту 13 Особливостей.

Так, відповідно до підпункту 13 пункту 13 Особливостей придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту,

вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли, зокрема, здійснюється закупівля товарів, робіт та послуг для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів: критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури; сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури в рамках реалізації експериментального проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2025 р. № 142 “Про реалізацію експериментального проекту щодо нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти, сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 20, ст. 1335, № 89, ст. 6206) за договорами про закупівлю, які укладаються до 15 жовтня 2026 року.

Таким чином, до 15 жовтня 2026 року наявна можливість укладення прямих договорів в рамках закупівель для реалізації експериментального проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2025 р. № 142 “Про реалізацію експериментального проекту щодо нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти, сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури”.

Щодо внесення постановою № 445 змін до підпункту 28 пункту 13 Особливостей

Постановою № 445 викладено в новій редакції підпункт 28 пункту 13 Особливостей.

Так, відповідно до підпункту 28 пункту 13 Особливостей придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або

електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли, зокрема, здійснюється до 31 грудня 2026 р. закупівля парових турбін, газопоршневих установок, когенераційних установок, електрогенераційних установок, газових генераторів, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень, теплових насосів, парових котлів, мобільних котелень, дизельних генераторів, зокрема складових та комплектуючих такого обладнання, силових трансформаторів, автотрансформаторів, трансформаторів струму, трансформаторів напруги, необхідних для подолання наслідків або запобігання виникненню надзвичайної ситуації державного (регіонального) рівня, а також робіт та послуг для/з їх будівництва та/або відновлення, та/або реконструкції, та/або розміщення, та/або капітального ремонту на відповідних об'єктах, а також їх захисту, в рамках здійснення заходів, передбачених Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст, схваленими рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 3 березня 2026 р., введеним в дію Указом Президента України від 14 березня 2026 р. № 239. Укладення договору про закупівлю відповідно до цього підпункту здійснюється з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону. Очікувана вартість предмета закупівлі робіт та послуг визначається замовником з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. № 1512 “Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 97, ст. 6807) та кошторисних норм України у будівництві “Настанова з визначення вартості будівництва”, затверджених наказом Мінрозвитку від 1 листопада 2021 р. № 281.

З огляду на зазначене, змінами до Особливостей, внесеними постановою № 445, розширено перелік підстав для застосування підпункту 28 пункту 13 Особливостей і передбачено можливість закупівлі за прямими договорами генеруючого та іншого енергетичного обладнання, а також робіт і послуг, необхідних для його встановлення та захисту.

Виходячи з положень пунктів 3 і 4 постанови № 445, абзаци сорок сьомий і сорок восьмий пункту 13 Особливостей доповнено підпунктом 28 цього пункту, яким передбачено, що у разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпункту 28 пункту 13 Особливостей замовник не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору розміщує в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього (крім договору про закупівлю, зазначеного в абзацах другому, третьому частини першої статті 41 Закону), що автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель

через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні, а в разі внесення змін до договору про закупівлю, укладеного відповідно до підпункту 28 пункту 13 Особливостей (крім договору про закупівлю, зазначеного в абзацах другому, третьому частини першої статті 41 Закону), у випадках, передбачених пунктом 19 цих особливостей, разом з повідомленням про внесення змін до договору про закупівлю замовник розміщує в електронній системі закупівель зміни до договору про закупівлю, що автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні.

Щодо постанови Кабінету Міністрів України № 497 від 22.04.2026

З 24.04.2026 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2026 № 497 “Деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства, яке є експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок та функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Кабінет Міністрів України ” (далі – постанова № 497).

Постанова № 497 прийнята на виконання Плану заходів щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів деяких суб’єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2025 р. № 1258-р (далі – План заходів). Внесені постановою № 497 зміни до пункту 13 Особливостей, спрямовані на оперативне втілення доручень, наданих Кабінетом Міністрів України новосформованим відповідно до Плану заходів наглядовим радам окремих суб’єктів господарювання державного сектору економіки паливно-енергетичного комплексу.

Постановою № 497 пункт 13 Особливостей доповнено 29 підпунктом, відповідно до якого придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли за рішенням наглядової ради акціонерного товариства, яке є експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок та функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Кабінет Міністрів України, здійснюється закупівля послуг з пошуку та добору кандидатів

на посади голови та членів правління та на інші посади, призначення на які здійснюється безпосередньо наглядовою радою, послуг страхування відповідальності членів наглядової ради та правління, послуг з адвокатської діяльності та/або послуг юридичного радника для отримання наглядовою радою, комітетами наглядової ради та членами наглядової ради консультацій у зв'язку з виконанням їх повноважень, а також послуг, необхідних для проведення комплексної оцінки корпоративного управління товариства за визначений наглядовою радою період: судово-бухгалтерського аналізу, аналізу стану здійснення контролю діяльності правління, дотримання антикорупційної програми, кодексу корпоративної етики (корпоративної доброчесності), порядку здійснення закупівель, фінансово-бюджетної дисципліни, порядку прийняття рішень про вчинення правочинів, а також функціонування системи внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту, зокрема, щодо ступеня їх відповідності застосовним міжнародним стандартам (OECD, ISO, COSO, IPPF тощо), за договорами про закупівлю, які укладаються до 30 червня 2026 року. Обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього підпункту повинне містити інформацію стосовно визначення очікуваної вартості закупівлі, розрахованої відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18 лютого 2020 р. № 275, кваліфікаційні вимоги до постачальника послуг, які повинні бути погоджені наглядовою радою, та підстави обрання надавача послуг. Укладення договорів про закупівлю відповідно до цього підпункту здійснюється за погодженням з наглядовою радою.

Отже, вказаним положенням запроваджено виняток, яким тимчасово надано можливість вказаному суб'єкту здійснювати закупівлі послуг, перелік яких є вичерпним і стосується забезпечення діяльності наглядової ради, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів, у наведеному випадку.

Директор департаменту сфери публічних
закупівель та конкурентної політики

Валерій ШЕРГІН